

LEZIONE 3 · 1800-1804

Salvare la Rivoluzione controllandola

Stato, Codice e società

Quale prezzo politico e sociale viene pagato per stabilizzare le conquiste del 1789?

Percorso interattivo di storia per la scuola secondaria superiore

Il Consolato rende durature alcune trasformazioni rivoluzionarie costruendo uno Stato accentrato. L'uguaglianza davanti alla legge avanza; la libertà politica arretra; la famiglia resta gerarchica e la schiavitù viene ristabilita nelle colonie.

Uno Stato che arriva ovunque

La legge del 28 piovoso anno VIII crea i prefetti, nominati dal centro per amministrare i dipartimenti. Bilanci, polizia, coscrizione e lavori pubblici vengono coordinati con maggiore uniformità. Lo Stato rivoluzionario diventa più efficiente, ma anche più verticale.

La Banca di Francia e il franco germinale stabilizzano moneta e credito. I licei formano funzionari e ufficiali; la Legion d'onore premia il servizio. Non scompare la gerarchia sociale: cambia il criterio ufficiale con cui viene giustificata, dal privilegio di nascita al merito riconosciuto dallo Stato.

Il Concordato del 1801 con Pio VII riconosce il cattolicesimo come religione della maggioranza dei francesi e reintegra la Chiesa nella vita pubblica. In cambio il governo controlla nomine e organizzazione: riconciliazione religiosa e subordinazione istituzionale procedono insieme.

In sintesi. Le riforme consolari costruiscono uno Stato moderno, uniforme e accentrato.

Il Codice civile: uguaglianza e gerarchia

Promulgato nel 1804, il Codice civile unifica regole prima frammentate. Garantisce proprietà privata, uguaglianza civile dei cittadini maschi, libertà contrattuale e abolizione dei privilegi feudali. La chiarezza della legge diventa parte dell'eredità napoleonica in Europa.

La stessa codificazione rafforza però l'autorità del marito e del padre. La moglie deve obbedienza al marito ed è limitata nella capacità di disporre dei beni o comparire in giudizio; i figli sono sottoposti alla patria potestà. L'uguaglianza giuridica è definita dentro un ordine di genere diseguale.

Il Codice non è la pura trascrizione del 1789 né una semplice restaurazione patriarcale. È un compromesso: universalizza alcune conquiste, protegge l'ordine proprietario e stabilisce nuove esclusioni con la forza della legge.

In sintesi. Il Codice rende universale l'uguaglianza civile maschile e legale una gerarchia familiare più netta.

Il limite coloniale

Nel 1794 la Convenzione aveva abolito la schiavitù nelle colonie francesi. La legge del 20 maggio 1802 mantiene la schiavitù nei territori restituiti dalla pace di Amiens e apre la via al suo ristabilimento altrove; decreti successivi la reintroducono dove era stata abolita.

A Saint-Domingue la resistenza guidata anche da Toussaint Louverture e poi la guerra contro le truppe francesi conducono all'indipendenza di Haiti nel 1804. La rivoluzione antischiavista mostra che il linguaggio universale dei diritti può essere rivolto contro la Francia imperiale.

Questo passaggio impedisce di raccontare Napoleone come semplice esportatore dell'uguaglianza. Cittadinanza, razza, genere e spazio coloniale stabiliscono confini concreti dell'universalismo rivoluzionario.

In sintesi. Il ristabilimento della schiavitù rivela la frattura più radicale fra universalismo proclamato e politica napoleonica.

Coordinate essenziali

- 1800: creazione dei prefetti e Banca di Francia
- 1801: Concordato
- 20 maggio 1802: legge coloniale
- 1802: licei e Legion d'onore
- 21 marzo 1804: Codice civile
- 1 gennaio 1804: indipendenza di Haiti

Saperi irrinunciabili

- I prefetti rendono l'amministrazione più uniforme e dipendente dal centro.
- Il Concordato pacifica il conflitto religioso ma rafforza il controllo statale.
- Il Codice tutela proprietà e uguaglianza civile maschile.
- La famiglia codificata resta patriarcale.
- Il ristabilimento della schiavitù contraddice l'universalismo del 1789.

Vocabolario essenziale

Prefetto	Rappresentante del governo centrale nel dipartimento.
Codificazione	Raccolta organica e sistematica delle norme in un codice.
Concordato	Accordo fra uno Stato e la Santa Sede.
Patria potestà	Autorità giuridica del padre sulla famiglia nel Codice civile.
Schiavitù coloniale	Sistema di lavoro coatto e proprietà delle persone nelle colonie.